保險法主題整理：保險代位

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §53、§103、§130、§135-4
共計 6 題

壹、保險代位之適用範圍

一、110年第19題

下列關於保險代位之敘述，何者正確？

(A) 被保險人因保險人應負保險責任之損失發生，而對於第三人有損失賠償請求權者，保險人得於給付賠償金額後，代位行使被保險人對第三人之請求權；其所得請求之內容與數額，以被保險人對第三人得請求之內容與數額為限
(B) 保險人行使代位權時，不得對被保險人之配偶或未成年子女主張，但子女已成年者不在此限
(C) 保險人對第三人所得行使代位權之事由，不限於侵權行為損害賠償請求權
(D) 保險人不得對被保險人之家屬或受僱人行使代位權，但損失係由其故意或重大過失所引起者，不在此限

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§53第1項，保險人代位行使被保險人對第三人之請求權，其所請求之數額以「不逾賠償金額」為限，非以被保險人對第三人得請求之內容與數額為限
(B)	✗ 錯誤	依§53第2項，保險人不得對「被保險人之家屬或受僱人」行使代位權。配偶與子女屬家屬，但限制不以子女是否成年為區分
(C)	☑ 正確	保險法§53之保險代位不限於侵權行為損害賠償請求權，凡被保險人因保險事故對第三人有損失賠償請求權者（包括契約上、侵權行為等），保險人均得代位行使
(D)	✗ 錯誤	依§53第2項，保險人不得對被保險人之家屬或受僱人行使代位權，但損失係由其「**故意**」所致者不在此限。重大過失並不在例外範圍內

[!NOTE]
重點整理

1. 保險代位（§53）：保險人給付賠償金後代位行使被保險人之請求權
2. **代位金額上限**：不逾賠償金額（非被保險人得請求之數額）
3. **不得代位對象**：家屬、受僱人（例外：故意所致者仍可代位）
4. **代位事由**：不限侵權行為，契約關係亦可

二、113年第19題

甲以其所有之房屋（廠房兼住家）向 A 產險公司（下稱 A 公司）投保火災保險 500 萬元，並以配偶乙為被保險人向B壽險公司（下稱B公司）投保意外保險1,000萬元。今甲之受僱人丙因工資報酬問題與甲產生糾紛，遂故意縱火，導致廠房全損及乙罹難火場。A公司、B公司分別為保險理賠後，對丙主張保險代位求償，有無理由？

(A) A公司、B公司均有理由
(B) A公司、B公司均無理由
(C) A公司有理由，B公司無理由
(D) A公司無理由，B公司有理由

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	B公司為人身保險（意外保險），依通說及保險法§103、§130等規定，**人身保險無保險代位之適用**
(B)	✗ 錯誤	A公司為財產保險（火災保險），有保險代位之適用。丙為甲之受僱人，原則上不得對受僱人代位（§53 II），但丙係**故意**縱火，屬§53第2項但書之例外，A公司得代位求償
(C)	☑ 正確	A公司（財產保險）→有代位權（丙故意→§53 II但書例外）；B公司（人身保險）→無保險代位適用
(D)	✗ 錯誤	A公司有理由（如上），B公司無理由（人身保險無代位）

[!NOTE]
重點整理

1. **財產保險**有保險代位（§53）；**人身保險**無保險代位（§103、§130）
2. §53 II：不得對家屬、受僱人代位，但故意所致者除外
3. 本題同時考「財產 vs 人身保險之代位差異」及「受僱人故意之例外」

三、114年第22題

甲向A保險公司（下稱A公司）投保傷害保險新臺幣（下同）200萬元，並以價值70萬元之汽車向 B保險公司（下稱B公司）投保車體險並約定自負額5萬元。某日因乙之駕車過失，導致甲失能、汽車全毀。A 公司就失能部分依保險契約理賠 100 萬元，B 公司就車損理賠 65 萬元。設甲對於肇事原因並無過失時，有關本案適用保險代位之情形，下列敘述何者正確？

(A) A公司與B公司均不得行使代位權
(B) A公司不得行使代位權，B公司得代位求償65萬元
(C) A公司得代位求償100萬元，B公司得代位求償70萬元
(D) A公司得代位求償100萬元，B公司得代位求償65萬元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	B公司為財產保險（車體險），有保險代位之適用
(B)	☑ 正確	A公司（傷害保險＝人身保險）→無保險代位。B公司（車體險＝財產保險）→有保險代位，代位金額＝已賠償之65萬元（不逾賠償金額）
(C)	✗ 錯誤	A公司不得行使代位權（人身保險）；B公司代位金額以已賠償之65萬為限，非車輛全價70萬
(D)	✗ 錯誤	A公司不得行使代位權（人身保險）

[!NOTE]
重點整理

1. **傷害保險 ＝ 人身保險**→無保險代位
2. **車體險 ＝ 財產保險**→有保險代位
3. 代位金額：以保險人**已賠償之金額**為限（§53 I：不逾賠償金額）
4. 自負額部分（5萬）未賠付，故不在代位範圍內

貳、保險代位之對象與限制

一、107年第19題

A 銀行與 B 保險公司訂立保險契約，約定銀行職員如有侵占公款，B 保險公司應予以理賠。甲任職於A銀行，乙為甲之人事保證人，今甲侵占公款百萬臺幣，B保險公司賠付後，依保險法第53條向乙訴請給付該百萬臺幣。下列關於B保險公司對乙之請求，有無理由之敘述，何者正確？

(A) 無理由，因保險法第53條僅限侵權行為所生之損害賠償，本件屬保證責任
(B) 無理由，因乙為甲之人事保證人，A銀行已經可以自保險公司獲得保險理賠，依民法第756條之2 第1項規定不得向乙請求，因此保險人亦不得向乙行使代位權
(C) 有理由，B保險公司係代位A銀行可得對第三人主張之損害賠償請求權，本件A銀行可對乙主張，B保險公司自得對乙為主張
(D) 有理由，因乙非保險法第53條第2項之「家屬」或「受僱人」

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險代位不限於侵權行為（如前述110年第19題），但本題B保險公司不得代位之原因非此
(B)	☑ 正確	依民法§756之2第1項，人事保證之保證人以僱用人**不能依他項方法受賠償**者為限，始負其責任。A銀行既已從B保險公司獲得理賠，即「已能依他項方法受賠償」，A銀行本身對乙即無請求權，B保險公司自無從代位
(C)	✗ 錯誤	A銀行既已獲保險理賠，依民法§756之2第1項，A銀行對乙之人事保證請求權已消滅，B保險公司無法代位行使不存在之權利
(D)	✗ 錯誤	乙雖非家屬或受僱人，但B保險公司無法代位之原因在於A銀行對乙本無請求權（民法§756之2 I），非§53第2項之問題

[!NOTE]
重點整理

1. 保險代位之前提：被保險人對第三人須有「損失賠償請求權」存在
2. **人事保證之補充性**（民法§756之2 I）：僱用人已能依他項方法受償→保證人免責
3. 保險理賠 ＝ 已能依他項方法受償 → A銀行對乙無請求權 → 保險人無法代位

二、112年第18題

甲展售高價鑽錶一批，與乙簽訂保全服務契約，並向A保險公司投保商業動產流動綜合保險。因乙之過失，保全系統失效，致鑽錶失竊。A保險公司於賠付保險金後，得否向乙主張代位權？

(A) 可，因甲對乙具有損害賠償請求權
(B) 可，但僅以甲對乙有侵權行為損害賠償請求權為限
(C) 不可，因甲對乙的請求權基礎係基於契約關係
(D) 不可，因甲對乙的請求權係基於侵權行為損害賠償請求權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	保險代位（§53）不限於侵權行為，凡被保險人對第三人有損失賠償請求權者均可。甲對乙有契約上（保全服務契約不完全給付）及侵權行為之損害賠償請求權，A公司均得代位行使
(B)	✕ 錯誤	保險代位不限於侵權行為損害賠償請求權，契約上之請求權亦可代位
(C)	✕ 錯誤	契約關係之損害賠償請求權亦為保險代位之適用範圍
(D)	✕ 錯誤	甲對乙之請求權包括契約責任與侵權行為責任（請求權競合），保險人均得代位

[!NOTE]
重點整理

1. 保險代位之事由：**不限侵權行為**，契約上之債務不履行（不完全給付）亦可
2. 本題為延續110年第19題(C)選項之考點，確認代位權不限於特定請求權基礎

參、定值保險之代位

一、112年第20題

A 公司以其所有甲畫家之畫作向 B 產物保險股份有限公司（下稱 B 公司）投保藝術品保險，雙方約定採定值方式投保，保險金額新臺幣（下同）100萬元。保險期間因乙縱火導致該畫作焚毀無法修復，B 公司於給付保險金 100 萬元後，即向乙代位求償，經鑑定後該畫作僅值 90 萬元。試問：B 公司得向乙代位求償之金額為何？

(A) 10萬元
(B) 90萬元
(C) 100萬元
(D) B公司不得代位，因B公司已從A公司收取保險費

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	10萬元為保險金額與實際價值之差額，並非代位求償金額之計算方式
(B)	☑ 正確	保險代位之金額以被保險人對第三人之實際損害賠償請求權為計算基礎。畫作實際價值90萬元，故A公司對乙之損害賠償請求權為90萬元。B公司代位求償金額以90萬元為限（§53 I不逾賠償金額，且不逾被保險人對第三人之請求權）
(C)	✕ 錯誤	代位求償金額非以保險金額為準，而以被保險人對第三人之實際損害賠償請求額為限。A公司對乙之損害賠償僅90萬元（實際損失）
(D)	✕ 錯誤	保險代位權之行使與保險費收取無關，財產保險賠付後即取得代位權

[!NOTE]
重點整理

1. **定值保險**：保險金額以約定價值為準，保險人依約定金額理賠
2. **代位求償金額**：以被保險人對第三人之**實際損害賠償請求權**為限，非以保險金額為準
3. 定值保險可能出現保險金額（100萬）> 實際價值（90萬）之情形，但代位僅能求償實際損失（90萬）

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
代位適用範圍（財產/人身）				1			1	1	3
代位對象與限制（家屬/受僱人）	1								1
代位事由（侵權/契約）						1			1
定值保險代位						1			1
合計	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**1**	**6**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
財產保險 vs 人身保險	財產保險有代位（§53）；人身保險無代位（§103、§130）
不得代位對象（§53 II）	家屬、受僱人；例外：故意所致者可代位
代位事由	不限侵權行為，契約上之請求權亦可
代位金額上限	不逾賠償金額，且以被保險人對第三人之請求權為限
代位前提	被保險人對第三人須有請求權存在（如人事保證補充性）

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
財產保險代位	人身保險代位	財產保險→§53適用；人身保險→不適用
故意（可代位）	重大過失（不可代位）	§53 II但書僅限「故意」，重大過失仍受限不得代位
保險賠償金額	被保險人對第三人請求額	代位金額以兩者之較小者為限
傷害保險	車體險	傷害保險＝人身保險（無代位）；車體險＝財產保險（有代位）

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 6 題，涵蓋保險代位之核心考點。